

TU COACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Decreto 41/2016, de 15 de abril, del Consell, por el que se establece el sistema para la mejora de la calidad de los servicios públicos y la evaluación de los planes y programas en la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar la materia (calidad, cartas, certificación, quejas o premios). Luego repasa las reglas destacadas en cada bloque y contrasta su literalidad en la norma para el artículo indicado. Si una idea no aparece en los hechos validados, no la tomes como base de estudio.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Objeto, ámbito y directrices del sistema de calidad	1-2.3	Define finalidad del decreto: mejora de calidad y evaluación/publicidad de planes y programas. Delimita aplicación a la Administración de la Generalitat y sector público instrumental, con salvedades.
Programas e instrumentos generales de mejora	4-6	Relaciona instrumentos: evaluaciones de calidad y del cumplimiento/resultados, cartas de servicios, sistema de reconocimiento, quejas/sugerencias y Red de Calidad y su difusión.
Evaluación de calidad y autoevaluaciones	7-10	Define evaluación de calidad (global, sistemática y periódica). Distingue evaluaciones internas/externas y aclara el uso de términos. Exige autoevaluación y fija metodología EFQM.
Evaluación del cumplimiento y resultados de planes y programas	12	Exige evaluaciones de grado de cumplimiento y resultados. Establece indicadores y evaluación de eficacia/eficiencia. Determina responsables departamentales e inspección general y publicación.
Cartas de servicios como sistema de gestión	13-21	Define cartas (compromisos de calidad y transparencia). Exige contenido mínimo, soporte uniforme y seguimiento. Regula aprobación, publicación y revisión, así como suspensión/ceses y portal.
Certificación de calidad y premios a la excelencia	22-28	Configura certificación: documento que constata ajuste a requisitos y reconoce nivel alcanzado, progresivo y con clases. Premios: categorías y convocatoria honorífica.
Quejas, sugerencias y agradecimientos y su gestión	30-40	Define quejas/sugerencias/agradecimientos, efectos sobre acciones y límites (no son denuncias). Impone difusión, accesibilidad, plazos de respuesta y tramitación.
Red de Calidad y transparencia en el Portal	40-43	Define Red de Calidad (órganos/puestos/grupos) con niveles central, departamental y operativo. Regula equipos de mejora y espacios de información pública, incluyendo evaluación y cumplimiento.

3. Sistema de mejora: finalidad, instrumentos y compromiso institucional (arts. 1-6)

Finalidad y reglas básicas de aplicación

- El decreto regula instrumentos del sistema para mejorar calidad en la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental, con evaluación y publicidad.
- Se indica aplicación general y salvedades del capítulo V para hospitales/centros sanitarios, servicios sociales y centros de enseñanza/culturales/deportivos/de ocio.

Instrumentos y soporte de mejora continua

- La mejora se articula mediante evaluaciones de calidad y evaluaciones de planes/programas, cartas de servicios, sistema de reconocimiento, quejas/sugerencias y Red de Calidad.
- El órgano competente diseña acciones para simplificar, reducir cargas y puede impulsar consultoría, guías metodológicas y formación vinculada a calidad.

4. Evaluaciones de calidad: tipos, autoevaluación y metodología (arts. 7-10)

Qué es evaluar y cómo se diferencia la evaluación

- Evaluación de calidad: examen global, sistemático y periódico de actividades/resultados contrastado con un modelo de gestión para conocer el nivel de calidad.
- Se admiten evaluaciones internas y externas; además, cuando se usa "evaluación de calidad" se entiende referencia a naturaleza externa (salvo que se indique autoevaluación).

Obligación, contraste externo y modelo EFQM

- Las autoevaluaciones son obligatorias para todos los departamentos y cuentan con apoyo de la Estructura de Calidad.
- Para acreditación/certificación, la autoevaluación se contrasta por evaluadores externos; metodología basada en EFQM y plataforma informática corporativa.

5. Evaluación de planes y programas: indicadores, eficacia/eficiencia y publicación (arts. 12)

Requisitos de medición y contenido de la evaluación

- Los planes y programas con objetivos concretos deben ser objeto de evaluaciones de cumplimiento y resultados.
- Se implantarán sistemas de medición mediante indicadores para conocer, en todo momento, el grado de cumplimiento de objetivos, incluidos los de nivel de calidad.

Eficacia y eficiencia; quién evalúa y dónde se difunde

- La evaluación de resultados analiza eficacia y, en su caso, eficiencia (tiempo, recursos humanos y materiales) para constatar relación con la intervención pública.
- Las evaluaciones las realiza el personal de consellerías/entes; la información se publica en el Portal de Transparencia.

6. Cartas de servicios: compromisos, contenido mínimo, aprobación y vida del instrumento (arts. 13-21)

Naturaleza, contenido y compromisos de calidad

- Cartas de servicios informan sobre compromisos de calidad y se configuran como sistema de gestión con información uniforme y centralizada en aplicación corporativa.
- Incluyen compromisos con indicadores y medición; cuando proceda, medidas de subsanación y compensación ante incumplimiento.

Aprobación, publicación, revisión y efectos

- Se proponen por el centro directivo que emana el servicio y se aprueban por resolución de la conselleria o por acuerdo del órgano de mayor jerarquía en el sector público instrumental.
- Se publican en el DOCV y se revisan al menos cada cuatro años; pueden suspenderse y también dejar de producir efectos de forma permanente.

7. Certificación de calidad y Premios Generalitat a la Excelencia (arts. 22-28)

Certificación: documento, finalidad y carácter progresivo

- Certificación de calidad: documento que constata ajuste a requisitos de calidad previamente definidos y reconoce el nivel alcanzado hacia la excelencia.
- Tiene carácter progresivo y puede ser de nivel de iniciación, consolidación o excelencia.

Premios: categorías y convocatoria honorífica

- Premios Generalitat a la Excelencia: reconocen públicamente la calidad en la gestión de servicios a la ciudadanía.
- Incluyen Premio a la Gestión Excelente y Premios a las Mejores Prácticas; se convocan mediante publicación en el DOCV y sin contenido económico (honoríficos).

8. Quejas y sugerencias: definiciones, tramitación y deber de respuesta (arts. 30-39)

Conceptos y efectos jurídicos de la queja

- Quejas: escritos que manifiestan disconformidad por falta de calidad (tardanzas, desatenciones u otras actuaciones deficientes).
- La queja no impide ni condiciona reclamaciones, derechos o acciones administrativas o judiciales; contra su respuesta no cabe recurso, sin perjuicio de motivos en recursos relacionados.

Difusión, accesibilidad, plazos y tramitación interna

- Procedimientos con difusión visible, vías accesibles y gestión con celeridad; respuestas personalizadas y sin tecnicismos, en la lengua de quien la formula.
- La contestación debe notificarse en plazo no superior a un mes; se registran y tramitan en aplicación corporativa con expediente informativo y actuaciones para recabar información.

9. Red de Calidad y Portal de Transparencia (arts. 40-43)

Estructura de la Red y equipos de mejora

- La Red de Calidad impulsa, apoya y coordina implantación de sistemas de gestión de calidad y mejora continua.
- Se estructura en nivel central, departamental y operativo; se prevén equipos de mejora con constitución, composición, duración y funciones acordadas por órganos directivos.

Transparencia: espacios y publicación de evaluaciones

- En el Portal existen espacios para recopilar y analizar datos de calidad desde perspectiva ciudadana, para promover mejora continua y participación.
- Se publica la evaluación del grado de cumplimiento y resultados de planes y programas, en los términos de la normativa de transparencia.

10. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Revisión y, en su caso, rediseño de cartas de servicios	mínimo cada cuatro años contados a partir de su aprobación	20
Contestación a quejas y sugerencias	plazo no superior a un mes desde que tuvieron entrada en el registro general de la conselleria afectada	35
Vigencia y renovación de certificaciones de calidad	vigencia de tres años y sometimiento a renovación con anterioridad al transcurso de dicho plazo	25

11. Diferencias y puntos de confusión

Evaluación de calidad vs. autoevaluación: Cuando se use “evaluación de calidad” sin más concreción, se entiende evaluación externa; para evaluaciones internas se emplea el término autoevaluación.

Cartas de servicios vs. certificación de calidad: Las cartas informan compromisos de calidad y se orientan a mejora continua del servicio; la certificación constata ajuste a requisitos de calidad definidos y reconoce el nivel alcanzado hacia la excelencia.

12. Cierre de repaso

Repasa de nuevo el mapa con los artículos de cada bloque, y verifica en la norma cualquier formulación dudosa. Para examen, prioriza: qué es evaluar (calidad y planes), cómo se gestionan cartas y quejas, y qué efectos produce cada instrumento (publicidad, plazos y vigencia).

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.